

MAD POP 프로젝트 계약 문서 패키지 V2 안내

일자: 2026년 5월 28일

프로젝트: MAD POP / 사공이호 1단계

작성 목적: MAD POP 프로젝트의 계약 구조, 권리관계, 지급 조건, 지분 또는 옵션, IP 사용권, 책임 범위 및 서명 전 확인사항을 명확히 하기 위한 외부 송부용 문서 패키지

1. 문서 패키지의 목적

본 문서 패키지는 MAD POP 프로젝트를 실행하기 위해 필요한 계약 구조를 다음 세 가지 계약 축으로 정리합니다.

구분	문서	목적
계약 A	크리에이티브 디렉터 / 총괄 프로듀서 / 신규 IP 개발 계약	김형석의 창작 방향 설정, 총괄 프로듀싱, 음악감독, 신규 IP 개발 역할과 대가를 정함
계약 B	사공이호 제한적 IP 라이선스 계약	노느니가 보유하거나 관리하는 사공이호 IP의 제한적 사용권과 사용료, 승인권, 회수권을 정함
계약 C	지분 / 옵션 사이드레터	KHS Holder가 취득할 30% 지분 또는 30% 지분 옵션의 경제적 권리와 보호장치를 정함

본 패키지는 단일 합자계약서 안에 창작 서비스, IP 사용권, 지분 또는 옵션, 상장 협조, 비용 부담 및 책임 조항을 모두 포함시키는 방식보다 각 권리주체와 책임 범위를 명확히 구분하는 방식을 제안합니다.

2. 기본 원칙

- 계약상 상대방은 브랜드명, 프로젝트명 또는 사업명칭이 아니라 실제 법인이어야 합니다.
- 중국 측 계약 당사자는 법인명, 설립지, 등록번호, 주소, 대표권 및 실소유자 정보를 제출해야 합니다.
- 한국 측의 창작 서비스, 사공이호 IP 사용권, 지분 또는 옵션 권리는 각각 별도의 주체와 문서로 분리합니다.
- 김형석 개인은 핵심 창작자로 명시될 수 있으나, 별도 서면 합의가 없는 한 개인보증, 무제한 책임, 상장 보증, 시장 성과 보증을 부담하지 않습니다.
- 사공이호 원천 IP는 노느니 또는 해당 권리자에게 계속 귀속되며, 중국 측에는 제한된 범위의 사용권만 부여됩니다.
- 중국 측의 투자금, 운영비, 상장비용, 주주대여금, 비용상환금은 계약 A의 크리에이티브 피 및 계약 B의 라이선스 피와 분리됩니다.
- 지분 또는 옵션은 노느니가 아니라 KHS 크리에이티브 회사 또는 KHS Holder가 보유합니다.
- 분쟁해결은 중립적인 준거법 및 중재기관을 우선합니다.

3. 포함 문서

번호	파일명	성격
00	V2_문서패키지_안내문	문서 패키지 안내
01	MADVERSE_필수확인_및_요청사항	상대방 제출자료 및 확인사항

번호	파일명	성격
02	커버레터_투트랙_구조_완성본	중국 측 송부용 커버레터
03	Master_Term_Sheet_완성본	전체 거래조건 문서
04	Agreement_A_크리에이티브_디렉터_계약_완성본	창작 서비스 계약
05	Agreement_B_사공이호_IP_라이선스_완성본	IP 사용권 계약
06	Equity_Option_SideLetter_완성본	지분 또는 옵션 사이드레터
07	서명전_제출자료_체크리스트_완성본	서명 전 제출자료 목록
08	변호사_검토요청서_완성본	법률 검토 요청서

4. Placeholder 사용 원칙

본 패키지에서 [●] 또는 대괄호로 표시된 항목은 실제 서명 전에 양측이 채워야 하는 사실정보입니다. 예시는 다음과 같습니다.

항목	예시
중국 측 계약법인	[중국 측 지정 계약법인명]
설립지·등록번호·주소	[설립지 / 등록번호 / 주소]
대표자	[권한 있는 대표자명 및 직위]
KHS 크리에이티브 회사	[KHS 크리에이티브 회사명]
노느니 법인정보	[노느니 법인정보]
KHS Holder	[KHS Holder 법인명]
서명일	[서명일]
송금 계좌	[수취 계좌 정보]

Placeholder는 조항의 미완성을 의미하지 않습니다. Placeholder는 실제 법인정보, 계좌정보, 서명정보, 세무정보처럼 당사자가 제공해야 하는 사실값을 기재하기 위한 자리입니다.

5. 서명 전 확인

본 패키지의 각 계약서는 서명 전 다음 확인을 전제로 합니다.

- 중국 측 지정 계약법인의 법인등기 및 대표권 확인.
- MADVERSE, MAD POP, 프로젝트 회사, 지분 또는 옵션 부여 회사, IP 사용권자의 관계 확인.
- 중국 측의 지급 능력, 투자금 출처, 송금 경로, 외환 및 세무 처리 확인.
- 사공이호 IP 권리자, 승인 자료, 제외 IP, 제3자 권리의 확인.
- 지분 또는 옵션 대상 회사의 cap table, 완전희석 기준, 정관 및 주주계약 확인.
- 홍콩법/HKIAC 또는 싱가포르법/SIAC 등 중립적 분쟁해결 구조 확인.

6. 문서 우선순위

양측이 별도로 합의하지 않는 한, 프로젝트 문서 사이에 충돌이 있는 경우 다음 순서가 우선합니다.

1. 각 당사자가 서명한 최종 본계약.
2. 계약 A, 계약 B 및 지분 / 옵션 사이드레터 중 해당 쟁점을 직접 규정한 문서.
3. Master Term Sheet.
4. 커버레터 및 안내문.

7. 법률 검토

본 패키지는 상업 조건과 계약 구조를 정리한 외부 송부용 완성 문서입니다. 실제 서명 전에는 한국, 중국, 홍콩 또는 싱가포르, 그리고 지분 또는 옵션 대상 회사의 설립지 법률에 관한 변호사 검토를 거쳐야 합니다.